

各 都 道 府 県 警 察 の 長 殿
(参考送付先)
各管区警察局広域調整担当部長

警 察 庁 丁 保 発 第 1 6 号
平 成 2 4 年 2 月 3 日
警察庁生活安全局保安課長

猟銃等の所持者に対する猟銃等の適正な保管及び盗難防止に関する指導の徹底について（通達）

先般、千葉県内において、猟銃所持者が自宅駐車場内に駐車中の車両内に散弾銃及び散弾実包を積載していたところ、車両ごと盗難被害に遭う事件が発生したところである。

昨年、広島県内で発生した散弾銃の盗難事件に見られるように、盗難に係る猟銃等は金融機関強盗等凶悪事件等に使用されるおそれがあり、猟銃等の盗難事件（特に実包を伴う盗難事件）が発生した場合には、国民に極めて大きな不安を抱かせることになる。

そこで、猟銃等の盗難事件の再発を防止するため、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第6号。以下「法」という。）第5条の3第1項に規定する講習会、銃砲の一斉検査、猟友会の会合等様々な機会をとらえ、下記のとおり猟銃等の所持者に対し、猟銃等及び実包等の適正な保管並びに盗難防止に関する指導を徹底されたい。

記

1 事件概要

(1) 猟銃所持者（盗難被害者）

猟銃所持者は、千葉県公安委員会の許可を受け、地元猟友会に所属し、狩猟等の用途のため散弾銃1丁を所持していた。

(2) 猟銃及び実包の保管状況

猟銃所持者は、平成24年1月29日午後10時ころ、翌日の狩猟（千葉県内でのキジ猟）に使用するため、散弾銃1丁及び散弾実包（被害申告では約40個）を自宅敷地内に駐車中の車両の後部座席上に毛布を被せ積載し施錠をした。

(3) 盗難被害の状況

猟銃所持者は、翌日午前3時30分ころ、猟犬を車両に乗せようとしたところ、散弾銃及び散弾実包を積載した車両が盗難被害に遭っていることに気付いた。

(4) 被疑者の検挙及び散弾銃等の発見・押収

所要の捜査の結果、車両を窃取した被疑者を検挙するとともに、散弾銃1丁及び散弾実包121個を発見・押収した。

猟銃所持者は、盗まれた散弾実包の数を約40個と申告していたが、押収されたのは121個であり、被害申告の個数と押収された個数とが大きく異なっていた。そこで、猟銃所持者から事情を聴取したところ、猟銃所持者は散弾実包の消費の状況を帳簿に記載していなかったことが判明した。

2 指導事項

(1) 厳格な猟銃等の保管・管理の徹底

猟銃等の所持者は、法第10条の4第1項に基づき、保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る猟銃等を自ら保管しなければならない

いところ、翌日に狩猟等に行くためあらかじめ猟銃等を車両内に積載したままにすることは、正当な理由があるとは認められず、猟銃等を自ら保管していることにもならない。車両に猟銃等を積載し狩猟等に行く場合は、出発直前に猟銃等を積載するなど、猟銃等を自らの管理下から放すことなく保管するよう指導すること。

また、実包を運搬する場合には、出発直前に車両に積載するとともに、その数量を猟場において携行することが可能な範囲内とするなど必要最小限のものとするよう指導すること。

(2) 猟銃等の保管設備等の基準遵守の徹底

猟銃等の保管については、法第10条の4第2項及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（昭和33年総理府令第16号。以下「規則」という。）第84条の規定を遵守し、適正な保管設備に保管するよう指導すること。

適合実包等の保管についても、火薬類取締法（昭和25年法律第149号）第11条及び火薬類取締法施行規則（昭和25年通商産業省令第88号）第16条第1号、第5号を遵守し、適正に保管するよう指導すること。

(3) 猟銃等と適合実包等の分離保管の徹底

猟銃等と適合実包等の保管については、それぞれを別建物に保管するよう努める必要があるが（法第10条の4第4項）、たとえ同一建物内に保管する場合であっても、猟銃等の保管設備に、保管に係る猟銃等に適合する実包等を当該猟銃等と共に保管しないよう指導すること（同条第3項）。

(4) 実包の所持状況の確実な記録の徹底

猟銃と当該猟銃に適合する実包とは、これらが一体となったときその危険性が大きく増幅することから、猟銃の所持許可を受けた者には、適合実包の所持状況を記録することが義務付けられている。この義務を怠り、盗まれた実包の個数が判然としない状況を生じさせることになれば、たとえ捜査等により盗まれた実包が発見されたとしても、盗まれた全ての実包が発見されたのか否かが判明せず、被害拡大防止のための措置を講じる上で支障となる。よって、実包の購入、消費等をしたときは、その状況を確実に帳簿に記載した上で、その帳簿を保存するよう指導すること（法第10条の5の2、規則第88条）。

3 その他 省略